

DIREITO CONSTITUCIONAL

Organização do Estado

Federação, divisão de poderes, competências e Administração Pública —
apostila densa com 20 questões (10 C/E + 10 A-E) e gabarito comentado

Concurso **Sedes/DF** · Banca **Quadrix** · 2026
Técnico Administrativo (Cargo 202)

Dia 8 · 20 questões para fazer agora

1. A Federação brasileira

O Brasil é uma **República Federativa** formada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 1º). Cada um é **pessoa jurídica de direito público interno** com autonomia relativa. A federação é **indissolúvel** (não se pode sair dela) e cláusula pétrea (inviolável até por emenda). Há **26 Estados + DF = 27 unidades**. Cada ente tem competência legislativa, administrativa e tributária próprias, mas sempre dentro da Constituição Federal. A **União** representa o Brasil internacionalmente; os **Estados** têm poderes residuais (tudo o que não foi atribuído à União); o **DF** tem regime especial (não é puro Estado nem Município); os **Municípios** cuidam de interesse local.

2. Separação de poderes (art. 2º)

São **três** os Poderes: **Legislativo, Executivo e Judiciário**, independentes e harmônicos. Nem um pode deixar de existir, e há um sistema de **freios e contrapesos** (checks and balances). O Legislativo faz leis; o Executivo administra; o Judiciário julga. Mas não há isolamento hermético: o Presidente veta lei do Legislativo (art. 66, § 4º derrotável por **maioria absoluta**, não 2/5), o Legislativo derruba veto do Presidente, o Judiciário analisa constitucionalidade de atos dos outros Poderes.

3. Competências legislativas

A CF distribui o poder de legislar de três formas. A **competência privativa (ou exclusiva)** é só de um ente (art. 22 para União). A **competência concorrente** (art. 24) é de dois ou mais: União fixa **normas gerais**, e o Estado/DF **complementa**, respeitando as normas. A **competência residual** (art. 25, § 1º) é dos Estados: tudo o que não foi atribuído à União. Lei federal pode **delegar** competência privativa da União aos Estados (art. 22, parágrafo único).

4. O Congresso Nacional (arts. 44–91)

É bicameral: **Câmara dos Deputados + Senado Federal**. A **Câmara** tem **513 deputados** (número **fixo**, não variável), distribuídos proporcionalmente entre os Estados (art. 45, § 1º). O **Senado** tem **3 senadores por Estado + 3 pelo DF = 81 senadores** (art. 46, § 1º). Ambas as Casas votam leis. Há quórum mínimo (maioria dos membros presentes) para lei ordinária e maioria absoluta para lei complementar.

5. O Presidente da República (arts. 76–91)

É **Chefe de Estado e Chefe de Governo** (sistema presidencialista). Tem mandato de **4 anos**, é **reelegível uma vez** (máximo 8 anos). Exerce função executiva (administra), legislativa (sanciona/veta leis, edita medidas provisórias) e simbólica (representa o Brasil). Pode editar **medidas provisórias** (art. 62), que têm validade de **60 dias**, prorrogáveis por mais **60 dias** (máximo 120).

6. Lei ordinária, lei complementar e medida provisória

Lei ordinária: aprovada por maioria simples (maioria dos presentes, se houver quórum). **Lei complementar**: exige maioria absoluta (metade + 1 de cada Casa). Lei complementar é superior e só pode ser alterada por outra lei complementar. **Medida provisória (MP)**: ato do Presidente com força de lei, para casos de urgência e relevância, válida por 60 dias, prorrogável uma vez por mais 60. Se não votada em 120 dias, caduca (art. 62).

7. Intervenção nos entes federados (arts. 34–36)

A União pode intervir em Estado ou Município em casos de **requisitos específicos** (art. 34): manutenção da ordem pública, defesa da lei, integridade do patrimônio público, cumprimento de ordem judicial, etc. A intervenção deve ser **decretada pelo Presidente**, em alguns casos com consentimento do Congresso. Essa é uma exceção ao federalismo; por isso tem requisitos rigorosos.

20 questões para fazer agora

Resolva sem olhar o gabarito. O gabarito comentado está na seção seguinte.

Parte I — Julgue os itens (Certo / Errado)

1. A República Federativa do Brasil é formada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

() Certo () Errado

2. O Distrito Federal possui regime jurídico igual ao dos Estados, sem qualquer particularidade.

() Certo () Errado

3. A competência legislativa concorrente permite que a União fixe normas gerais e os Estados complementem, respeitando as normas gerais.

() Certo () Errado

4. O veto presidencial a lei aprovada pelo Congresso pode ser derrubado por maioria de 2/5 dos deputados e senadores.

() Certo () Errado

5. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, número fixado constitucionalmente e imutável.

() Certo () Errado

6. O Senado Federal tem 3 senadores por Estado, totalizando 81 senadores incluindo o Distrito Federal.

() Certo () Errado

7. Lei complementar e lei ordinária têm igual hierarquia; ambas podem ser revogadas uma pela outra.

() Certo () Errado

8. Medida provisória tem validade de 60 dias, podendo ser prorrogada uma única vez por mais 60 dias (máximo 120).

() Certo () Errado

9. A intervenção federal em um Estado é sempre unilateral, sem necessidade de qualquer ato judicial ou congressional.

() Certo () Errado

10. O Presidente da República é simultaneamente Chefe de Estado e Chefe de Governo no sistema presidencialista.

() Certo () Errado

Parte II — Múltipla escolha (A–E)

11. A federação brasileira é constituída por **FEDERAÇÃO**

- A) União, Estados, Distrito Federal e Municípios
- B) apenas a União e os Estados, excluindo Distrito Federal e Municípios
- C) 28 Estados equiparados ao Distrito Federal como unidades federadas
- D) União e Municípios, sendo os Estados meras divisões administrativas
- E) Unidade federada suprema (União) e territórios inferiores subordinados

12. Na competência concorrente entre União e Estados, a função da União é **COMPETÊNCIA**

- A) legislar livremente, ignorando as leis estaduais posteriores
- B) fixar normas gerais que os Estados complementam, respeitando-as
- C) ceder ao Estado toda competência para legislar autonomamente
- D) vetar qualquer lei estadual antes de sua entrada em vigor
- E) exigir aprovação do Senado para cada lei estadual nessa matéria

13. O veto presidencial a lei aprovada pelo Congresso é derrubado por **VETO**

- A) decisão unilateral do Presidente da República, se reconsiderar
- B) maioria simples de cada Casa do Congresso, em votação separada
- C) maioria absoluta de cada Casa do Congresso, em sessão conjunta
- D) 2/5 dos deputados e senadores combinados, conforme a lei
- E) aprovação do Supremo Tribunal Federal, por maioria de ministros

14. A Câmara dos Deputados é composta por **CÂMARA**

- A) 513 deputados, distribuídos proporcionalmente entre os Estados
- B) número variável conforme a população de cada Estado e ano
- C) um máximo de 513, podendo reduzir a cada legislatura
- D) mais de 600 membros, um por município brasileiro
- E) número fixado pelo Congresso Nacional a cada cinco anos

15. O Senado Federal possui **SENADO**

- A) um senador por Estado, totalizando 27 membros
- B) dois senadores por Estado, totalizando 54 membros
- C) três senadores por Estado, totalizando 81 membros incluindo o DF
- D) número variável conforme a população estadual, entre 20 e 30
- E) 85 membros eleitos conjuntamente com a Câmara

16. Comparada à lei ordinária, a lei complementar **LEI COMPLEMENTAR**

- A) é inferior hierarquicamente e pode ser revogada por lei ordinária
- B) é superior hierarquicamente e só pode ser revogada por outra lei complementar
- C) tem idêntico status; a diferença é apenas de processo legislativo
- D) nunca pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional
- E) só é válida se aprovada também pelo Senado Federal

17. A medida provisória, segundo a Constituição, tem vigência de **MEDIDA PROVISÓRIA**

- A) indefinida, até ser votada pelo Congresso Nacional
- B) 30 dias, improrrogável sob qualquer circunstância
- C) 60 dias, prorrogável uma única vez por mais 60 dias
- D) 120 dias, podendo prorrogar-se quantas vezes forem necessárias
- E) tempo fixado pelo Presidente da República, sem limite constitucional

18. O princípio da separação de poderes significa que **SEPARAÇÃO DE PODERES**

- A) um Poder não pode jamais interferir nas funções de outro
- B) cada Poder é independente, mas há sistema de freios e contrapesos
- C) o Poder Legislativo é hierarquicamente superior aos demais
- D) o Executivo executa leis do Legislativo sem possibilidade de participação
- E) o Judiciário é irrestritamente soberano em matéria de direitos

19. O Distrito Federal, no ordenamento constitucional, **DISTRITO FEDERAL**

- A) é equiparado exatamente a um Estado em todas as competências
- B) é equiparado exatamente a um Município em sua organização
- C) possui regime jurídico singular, não sendo puro Estado nem Município
- D) não é considerado ente da federação para fins de repartição
- E) pode ser suprimido por lei complementar, conforme necessidade

20. O Município tem autonomia em matéria de **AUTONOMIA MUNICIPAL**

- A) legislação criminal, organização judiciária e direito internacional
- B) receita, administração e legislação sobre assuntos de interesse local
- C) educação federal, saúde nacional e defesa interna do país
- D) determinação de taxas de câmbio, moeda e política monetária
- E) regulação de comércio entre Estados e tributos interestaduais

Gabarito comentado

Cada item traz a resposta e a explicação: por que a correta está certa e, nas de múltipla escolha, qual elemento torna cada alternativa errada.

- 1. CERTO** — Correto. Literalidade do art. 1º — são os quatro entes federados que compõem a federação.
- 2. ERRADO** — Errado. O DF tem regime jurídico próprio (art. 32); não é puro Estado nem puro Município — é ente federado singular.
- 3. CERTO** — Correto. Art. 24, § 2º: a competência concorrente funciona assim — União fixa o teto, Estado anda dentro dele.
- 4. ERRADO** — Errado. Art. 66, § 4º: o veto derruba-se por MAIORIA ABSOLUTA (não 2/5) de cada Casa do Congresso, em sessão conjunta.
- 5. CERTO** — Correto. Art. 45, § 1º — o número é constitucionalmente fixo (513) e distribuído proporcionalmente entre os Estados.
- 6. CERTO** — Correto. 3×27 (26 Estados + 1 DF) = 81 (art. 46, § 1º).
- 7. ERRADO** — Errado. Lei complementar é superior — só outra lei complementar a revoga. Lei ordinária não pode revogá-la.
- 8. CERTO** — Correto. Art. 62, § 3º — MP válida por 60 dias, prorrogável uma vez (total: 120 dias máximo).
- 9. ERRADO** — Errado. A intervenção exige requisitos específicos (arts. 34–36) e, em vários casos, decisão judicial ou autorização do Congresso.
- 10. CERTO** — Correto. No presidencialismo brasileiro, o Presidente acumula ambas as funções (art. 76).
- 11.** Gabarito A. Art. 24, parágrafo 2º: União fixa normas gerais; Estado complementa respeitando-as. B-original: seria a alternativa de fixação apenas pela União, não complementação. C: não é cessão. D: não há veto. E: Senado não aprova cada lei.
- 12.** Gabarito B. Art. 24, § 2º: União fixa normas gerais; Estado complementa respeitando-as. A: ignora a hierarquia. C: não é cessão. D: não há veto prévio. E: não há exigência de Senado.
- 13.** Gabarito C. Art. 66, § 4º: maioria absoluta de cada Casa. A: Presidente não derruba veto dele. B: é maioria absoluta, não simples. D: 2/5 é incorreto. E: STF não derruba veto.
- 14.** Gabarito A. Art. 45, parágrafo 1º: 513 deputados, fixo e distribuído proporcionalmente. B-original: era variável. C: máximo implica variação. D: impossível. E: Congresso não altera constituição.
- 15.** Gabarito C. Art. 46, § 1º: $3 \text{ senadores} \times 27 \text{ unidades} = 81$. A: faltam senadores. B: só 2 por Estado. D: é fixo, não variável. E: número errado.
- 16.** Gabarito B. Lei complementar é superior; exige maioria absoluta. A: é superior, não inferior. C: status diferentes. D: pode ser revogada por outra LC. E: Senado já vota em ambas.
- 17.** Gabarito C. Art. 62, § 3º: $60 + 60 = \text{máximo } 120$. A: é limitada. B: é prorrogável. D: é prorrogável só uma vez. E: Presidente não fixa livremente.
- 18.** Gabarito B. Art. 2º: independência + sistema de checks and balances. A: há interferência legítima (veto, impeachment). C: não há hierarquia. D: Executivo veta e propõe. E: Judiciário tem limites.
- 19.** Gabarito C. Art. 32: regime próprio. A: tem singularidades (acumula funções). B: não é Município. D: é ente federado sim. E: supressão seria inconstitucional.
- 20.** Gabarito B. Art. 30: autonomia em receita, administração e interesse local. A: criminal/judiciário/internacional são da União. C: são direitos sociais, não exclusivos municipais. D: moeda/câmbio são federais. E: comércio interestadual é federal.